

1507316-39.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria - 2073052/2020 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 6729642 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 2073052 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 2073052 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 2073052 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 2073052 - DEL.SEC.1ª CENTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LIDIANI DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1507316-39.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507316-39.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria - 2073052/2020 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 6729642 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 2073052 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 2073052 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 2073052 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 2073052 - DEL.SEC.1ª CENTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LIDIANI DE JESUS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma De Mello

Vistos.

LIDIANI DE JESUS FERNANDES DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas sanções do artigo 171, "caput", na forma do artigo 71, "caput", ambos do Código Penal, sob a alegação de que, nos dias 09 a 27 de dezembro de 2019, em vinte e uma oportunidades diversas, nesta cidade e comarca da Capital, obteve, para si, vantagem ilícita consistente no valor total de R\$ 142.999,88, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo funcionários do Banco do

Brasil e do escritório de advocacia Nelson Willians & Advogados Associados em erro, mediante meio fraudulento.

Conforme narra a denúncia, a ré fazia parte do quadro de advogados do escritório Nelson Willians & Advogados Associados, prestando serviços para o Banco do Brasil. Quando realizado acordo em processo judicial, o escritório informava o Banco do Brasil a respeito da transação e solicitava o pagamento do valor acordado. LIDIANI adulterava as procurações e minutas dos acordos, incluindo neles seu nome de solteira ou de terceiros, como se fossem advogados da parte contrária, alterando ainda os dados da conta beneficiária. Tais informações eram repassadas ao Banco do Brasil em forma de solicitação de pagamentos. LIDIANI realizou 21 solicitações de pagamentos indevidos, totalizando o valor de R\$ 142.999,88.

A denúncia foi recebida em 07 de julho de 2021 (fls. 553/554).

Citada (fls. 584), a acusada apresentou resposta acusação (fls. 593).

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas testemunha. A ré se tornou revel. Em sede de memoriais escritos, o representante do Ministério Público requereu a condenação da acusada nos termos da denúncia (fls. 729/739). No mesmo sentido foi o requerido pelo Assistente de Acusação (fls. 750/774). A Defesa, atacando a prova, requereu a absolvição (fls. 777/780).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito foi configurada pelos documentos de fls. 10/231, 274/316, 319/332, laudo pericial contábil de fls. 368/390, comprovantes bancários de fls. 489/510, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo.

A autoria é inconteste.

A testemunha Dr. Olímpio disse que é sócio do escritório. Juliana foi contratada como advogada do escritório por um período curto de aproximadamente quarenta dias. Ela formulava acordos entre clientes do Banco do Brasil e as partes contrárias nos processos. A acusada cadastrava os acordos para pagamentos duplicados. Um dos pagamentos era destinado às partes do processo, enquanto o segundo era destinado a pessoas que ela indicava. Posteriormente, os valores eram transferidos para a conta da acusada. Os acordos eram únicos, mas as solicitações de pagamento eram feitas em duplicidade. Realizaram uma auditoria e identificaram os pagamentos indevidos. Foram cerca de vinte pagamentos feitos em duplicidade. Os acordos eram feitos em processos judiciais. O escritório tentou contato com a acusada, mas ela não respondeu. O prejuízo foi cerca de 140 mil reais. Um dos beneficiados foi o marido da acusada.

A testemunha Dr. Fábio, Delegado de Polícia, disse que recebeu uma petição de um escritório de advocacia narrando que teriam sido vítimas de um golpe. Eles prestavam serviços para o Banco do Brasil. Eram realizados acordos judiciais, e descobriram que os pagamentos dos acordos eram feitos para terceiras pessoas, diversas dos processos. A ré recebia o dinheiro por meio de terceiras pessoas. A acusada compareceu à delegacia por uma vez, mas não retornou para prestar depoimento. Viviane teria recebido valores e realizou transferências para acusada. Acusada foi a delegacia apenas para tomar conhecimento do que se tratava. Ela foi intimada para ser indiciada, mas não compareceu. Foi realizada a quebra de sigilo bancário e constatadas as transferências irregulares.

A testemunha Renata narrou que a acusada é sua advogada. Ela disse para a depoente que ia receber uma herança e que precisava de uma conta do Banco do Brasil, perguntando se poderia transferir para a conta da depoente. A depoente recebeu o valor em sua conta e depois transferiu para a conta da acusada. Acusada era advogada da depoente, mas também eram amigas. A depoente foi até a delegacia e apresentou documentos. A acusada disse para a depoente que era um valores referentes a herança. Repassou todos os valores recebidos em sua conta para a acusada. Um dos depósitos foi no valor de R\$6.480. No dia 30 de dezembro, o depósito foi no valor de R\$9.680. Por fim, houve um depósito de R\$9.300. Foram três depósitos. Depois, tomou conhecimento dos fatos na delegacia. Não conversou com a acusada sobre os fatos.

A testemunha Viviane disse que é amiga da acusada, conhece a acusada da faculdade. Recebeu uma ligação da acusada perguntando se a depoente poderia receber depósitos

em sua conta corrente, pois ela teria restrições na conta dela. O valor total recebido foi cerca de R\$10.000. A acusada gerou um boleto que foi pago pela depoente. Foram três ou quatro depósitos em sua conta. A depoente foi chamada para depor na delegacia. Não teve mais contato com a acusada.

A testemunha Dr. Fernando alegou que trabalha no escritório de advocacia vítima. A acusada duplicava as minutas de acordo, realizando o pagamento nos autos e uma solicitação de pagamento para contas diversas. Ela alterava o nome do procurador original. Eram feitos dois pagamentos. Eram falsificados a procuração com poderes para receber valores e as petições de acordos. A acusada alterava o nome do beneficiário do depósito. Soube das fraudes quando uma das partes alegou que não havia recebido o valor do acordo. Quando constataram as irregularidades, acusada não trabalhava mais no escritório. O valor total dos depósitos irregulares foi de R\$145.000. Realizaram um levantamento de todas as solicitações realizadas pela acusada. Ela trabalhou de 45 a 60 dias no escritório.

A testemunha Dra. Juliane narrou que trabalha no escritório vítima há 7 anos. A depoente era coordenadora da equipe. Realizou apuração da ausência de um pagamento e constatou pagamentos em duplicidade em outros processos. A acusada trabalhou pouco tempo no escritório. Foi realizada uma auditoria que constatou os procedimentos realizados pela acusada. Não sabe se houve representação na OAB. Acusada realizava solicitações de pagamentos de acordos. A acusada pediu o desligamento do escritório por questões relacionadas ao recesso. A depoente averiguou todos os documentos e solicitação constantes do sistema. Os sistemas de depósito em conta e o judicial não se comunicam entre si. A acusada não foi interrogada, porquanto se tornou revel. Deve-se destacar que, ao optar pela revelia, a ré demonstrou absoluto desinteresse em relação ao desfecho processual.

Diferentemente do alegado pela Defesa, as provas reunidas aos autos demonstraram, de forma segura, que a ré obteve vantagem indevida, para si, induzindo e mantendo em erro funcionários do Banco do Brasil e do escritório de advocacia Nelson Willians & Advogados Associados, mediante meio fraudulento.

A prova documental juntada aos autos foi segura a comprovar as fraudes cometidas pela acusada, que resultaram no prejuízo de R\$ 142.999,88.

Conforme se extrai do laudo pericial contábil de fls. 361/383, foram constatadas as transferências irregulares de valores a pedido da acusada, sendo, no dia 09 de dezembro, transferidos R\$ 9.000,00; no dia 11 de dezembro, transferidos R\$ 16.500,00 para a conta de Lidiani de Jesus da Silva, e R\$ 9.322,80 para Renata Carvalho Linhares; em 18 de dezembro, foi transferido o valor de R\$ 5.000,00 para a conta de Viviane Diniz de Almeida, e R\$ 7.000,00 para a conta de Lidiani de Jesus da Silva; no dia 19 de dezembro, foi transferido o valor de R\$ 5.458,46 para a conta de Viviane Diniz de Almeida, e R\$ 11.600,00 para a conta de Lidiani de Jesus da Silva; no dia 20 de dezembro, foram transferidos R\$ 7.000,00 para conta de Renata Carvalho Linhares; em 23 de dezembro, foram transferidos R\$ 6.431,67 para Lidiani de Jesus da Silva, e R\$ 5.458,46 para Fernando Henrique Conceição Souza; já no dia 26 de dezembro, foi transferido o valor de R\$ 26.500,00 para Lidiani de Jesus da Silva, R\$ 9.778,49 para Luiz Paulo Fernandes Oliveira, R\$ 4.750,00 para Luiz Paulo Fernandes Oliveira, e R\$ 9.700,00 para Renata Carvalho Linhares; por fim, no dia 27 de dezembro, o valor de R\$ 9.500,00 foi transferido para Lidiani de Jesus da Silva.

Além disso, a prova oral colhida demonstrou que a acusada, na condição de advogada, fraudava minutas de acordos judiciais, com falsificação de procurações e petições, realizando solicitações de pagamentos em duplicidade para a instituição financeira, sendo que um dos pagamentos era destinado ao regular credor dos acordos, e o segundo pagamento era efetuado em contas bancárias de pessoas indicadas pela acusada, que posteriormente transferiam os valores em sua integralidade para Lidiani.

Ressalto que o depoimento das testemunhas foi seguro e harmônico com as demais provas produzidas em sede policial. Não existe qualquer elemento que possa indicar que tivessem interesse ou ânimo de imputar falsamente à ré a prática delitiva em tela. Não há nada nos autos que infirme suas palavras.

A fraude descrita na denúncia foi comprovada e caracteriza o tipo penal imputado em relação à ré, cujo dolo restou devidamente comprovado.
Não existem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade.
Assim, a condenação é medida de Justiça.

DOSIMETRIA.

1ª Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que as consequências do crime são negativas, notadamente em razão do prejuízo suportado pela vítima. Fixo a pena-base, majorada em 1/6, em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria Penal. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena inalterada.

3ª Fase da Dosimetria Penal. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Na hipótese em tela se faz presente a continuidade delitiva, elencada no artigo 71, "caput", do Código Penal. Considerando que foram praticados inúmeros crimes, a sanção sofrerá o acréscimo máximo de 2/3. Assim, fixo a pena em definitivo em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa.

Torno esta pena definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

O regime inicial será o aberto, em observância ao disposto no artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Verifico presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, tendo em vista a primariedade da ré e a quantidade da pena aplicada. Desta forma, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena privativa de liberdade substituída, em entidade a ser designada em sede de Execução Criminal, e uma pena de prestação pecuniária, que fixo em 10 salários-mínimos, nos termos do artigo 45 e ss do Código Penal.

DISPOSITIVO.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR a ré LIDIANI DE JESUS FERNANDES DA SILVA, qualificada nos autos, como incurso nas sanções do artigo 171, "caput", na forma do artigo 71, "caput", ambos do Código Penal, à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 18 dias-multa, no mínimo legal. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena privativa de liberdade substituída, em entidade a ser designada em sede de Execução Criminal, e uma pena de prestação pecuniária, que fixo em 10 salários-mínimos, nos termos do artigo 45 e ss do Código Penal.

A pena de multa é fixada em caráter cumulativo e não é atingida pela substituição. Considerando os prejuízos suportados pelo ofendido, fixo o valor de R\$ 142.999,88, a título de reparação dos danos, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Apelo em liberdade.

Custas pela ré, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESPs), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA